

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2537 เด็ก หญิง พรเพชร มหาสันติปิยะ
นาย สม ชาย มหาสันติปิยะ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1627, มาตรา 1629, มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 161

ผู้ร้องเป็นบุตรนอกกฎหมายที่ผู้ตายรับรองแล้วจึงถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายในลำดับที่ 1 ตามมาตรา 1629 หากจำต้องฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตรหรือต้องมีคำสั่งศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนไม่ ผู้คัดค้านเป็นเพียงพี่น้องร่วมบิดามารดากับผู้ตายไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามมาตรา 1630 จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกหรือร่วมกับ บ. ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 กำหนดให้ศาลต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไม่ว่าคู่ความจะมีคำขอหรือไม่เมื่อศาลชั้นต้นมิได้สั่งและศาลอุทธรณ์ก็มิได้แก้ไขจึงเป็นการไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาแก้ไขได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายเกษตามหาสันติปิยะ ผู้ตายกับนางบุญเพิ่ม อินทรพุด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2533 ผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกฆาตกรรม โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้ เนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้

เยาว์จึงมีเหตุขัดข้องในการขอรับมรดก ขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งตั้งนางบุญเพิ่ม อินทรชุต มารดาผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตาย ผู้ร้องไม่ใช่บุตรของผู้ตายจึงไม่มีอำนาจที่จะมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ขอให้ยกคำร้อง และแต่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางบุญเพิ่ม อินทรชุต มารดาผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายกฤษฎา มหาสันติปิยะ ผู้ตายให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยกคำคัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ผู้คัดค้านใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์แทนผู้ร้อง 600 บาท

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่าผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมของนายกฤษฎา มหาสันติปิยะ เจ้ามรดกหรือไม่ ผู้ร้อง นางบุญเพิ่ม อินทรชุต มารดาผู้ร้องเบิกความว่านางบุญเพิ่มกับนายกฤษฎาอยู่กินฉันสามีภรรยากันตั้งแต่ปี 2514แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีบุตรด้วยกัน 1 คน คือผู้ร้องซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2524 ตามเอกสารหมาย ร.1 นายกฤษฎาเป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้องให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพชรเวชบันทึกไว้ตามเอกสารหมาย ร.8 ระหว่างนายกฤษฎามีชีวิตอยู่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ร้อง ให้ผู้ร้องใช้นามสกุล ตามเอกสารหมาย ร.3 ทั้งได้ให้ผู้ร้องเป็นผู้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตตามภาพถ่ายเอกสารหมาย ร.7 และ ร.10 นอกจากนี้ผู้ร้องยังมีนางบุษยา จันทรดวง นางอุทัยรัตน์ คำโนนม่วงครูโรงเรียนสุทธธารัตน์บ้านสวน มาเบิกความสนับสนุน

ว่า ตามหลักฐานของทางโรงเรียนระบุว่าผู้ร้องเป็นบุตรนายกฤษฎา นายกฤษฎาเคยไปหาผู้ร้องที่โรงเรียน นายชัยยันต์ ชนินทรานันท์ ซึ่งเคยติดต่อกับนายกฤษฎาก็คือเบิกความว่า นายกฤษฎาเคยพาผู้ร้องไปหาพยานที่โรงงานและที่บ้านของพยาน นายกฤษฎาเรียกตัวเองว่าพ่อและเรียกผู้ร้องว่าลูก พันตำรวจโทการุณ จิตรภักดีร้อยตำรวจเอกชรัช จันทรสุระ และพันตำรวจโทไพฑูรย์ ชูชัยยะเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งรู้จักนายกฤษฎาและเคยสอบสวนคดีที่นางบุญเพิ่มกล่าวหานายกฤษฎาข้อหาบุกรุกเบิกความประกอบเอกสารหมาย ร.15 ว่า ทราบว่านายกฤษฎาและนางบุญเพิ่มเป็นสามีภรรยาและผู้ร้องเป็นบุตร พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีเหตุผลและน้ำหนักในการรับฟัง ผู้คัดค้านคงมีแต่ตัวผู้คัดค้านมาเบิกความว่าผู้ร้องมิได้เป็นบุตรของเจ้ามรดกโดยนำสืบว่า นางบุญเพิ่มมารดาผู้ร้องมีบุตรกับบุคคลอื่นอีกหลายคนทั้งไม่เคยอยู่บ้านเดียวกับนายกฤษฎา และเหตุอื่น ๆ ซึ่งไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของผู้ร้องดังกล่าวได้ พยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ำหนักและเหตุผลดีกว่าพยานผู้คัดค้าน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายกฤษฎาผู้ตายรับรองว่าผู้ร้องเป็นบุตรนอกกฎหมายของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 จึงถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับมรดกในลำดับที่ 1 ตามมาตรา 1629 หากจำเป็นต้องไปฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตรหรือต้องมีคำสั่งศาลว่าผู้ร้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนไม่ ผู้คัดค้านเป็นเพียงพี่ชายร่วมบิดามารดากับผู้ตายไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามมาตรา 1630 จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกหรือร่วมกับผู้อื่นเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายตามมาตรา 1713 ส่วนนางบุญเพิ่มเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ร้อง จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการจัดการมรดกรายนี้เพื่อประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์ซึ่งเป็นทายาทของเจ้ามรดก ที่ศาลล่างทั้งสองตั้งให้นางบุญเพิ่ม อินทรชุตเป็นผู้จัดการมรดกชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น

อึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 กำหนดให้ศาล
ต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไม่ว่าคู่ความจะมีคำขอหรือไม่แม้จะให้เป็นพับกันไป
ก็ตาม แต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมิได้สั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็มิได้สั่งแก้ไขในเรื่องนี้จึงเป็นการไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็น
สมควรแก้ไข"

 พิพากษายืน ให้ผู้คัดค้านใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นและชั้นฎีกาแทนผู้ร้อง
รวม 1,000 บาท

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>